

Das Ausländergericht Das größte deutsche Verwaltungsgericht platzt aus allen Nähten. Fast zwei Drittel aller Fälle in Berlin drehen sich um Migration. Sind die

Das Ausländergericht; Das größte deutsche Verwaltungsgericht platzt aus allen Nähten. Fast zwei Drittel aller Fälle in Berlin drehen sich um Migration. Sind die Grenzen der Zuwanderung auch in der Justiz erreicht?

Berliner Zeitung

26. Oktober 2024

Copyright 2024 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten

Berliner Zeitung

Section: STADTGESPRÄCH; S. 7

Length: 2378 words

Byline: Niklas Liebetrau

Body

Das größte deutsche Verwaltungsgericht platzt aus allen Nähten. Fast zwei Drittel aller Fälle in Berlin drehen sich um Migration. Sind die Grenzen der Zuwanderung auch in der Justiz erreicht?

Der Mann sitzt auf einem Metallstuhl in einem langen Flur und wartet. Er ist viel zu früh. Sein Termin beginnt erst in 40 Minuten. Der Flur ist dunkel, der türkisfarbene Teppichboden unter seinen Füßen ist verdreckt, außer ihm ist niemand hier. Gegenüber leuchtet ein Display. Darauf steht: Mohammad F., 11.30 Uhr, Saal 4304 (4. OG), Asylrecht Hauptsacheverfahren .

Er spricht kein Deutsch, auch kein Englisch. Er tippt auf seinem Handy arabische Buchstaben in eine Übersetzungsapp. Er sei seit 2022 in Deutschland und arbeite auf dem Bau. Er komme aus Syrien, aus Idlib, seine Töchter seien noch dort, er wolle sie herholen. Er zeigt Bilder von vier kleinen Kindern in einem Zelt und auf einem verwüsteten Feld. Ihr Leben ist in Gefahr , tippt er. Deswegen sei er heute hier am Berliner Verwaltungsgericht. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, im vergangenen Jahr hat er dagegen geklagt. Heute ist Verhandlung. Ich erwarte nicht, dass ich bekomme, was ich will , tippt F. in sein Handy. Dann wird sein Name aufgerufen.

Es ist das zehnte Jahr, in dem Geflüchtete in großer Zahl nach Deutschland kommen. 2023 war das Jahr mit der vierthöchsten Zahl an Asylanträgen seit 1953. Bürgermeister, Landräte, Schulen, Kitas, Leiter von Flüchtlingsunterkünften, Anwohner und sogar die Polizeipräsidentin von Berlin warnen: Die Grenzen der Zuwanderung seien erreicht.

Ein Bereich, der ebenfalls an diese Grenzen stößt, ist die Justiz. Denn jeder, der nach Deutschland kommt, kann einen Asylantrag stellen. Und sollte dieser abgelehnt werden, kann er klagen. Für die Dauer des Verfahrens darf die betreffende Person im Land bleiben, auch wenn das Jahre dauert. Am Verwaltungsgericht Berlin gingen im vergangenen Jahr rund 6000 asylrechtliche Klagen oder Eilanträge ein. Zusammen mit Visumsangelegenheiten machten ausländerrechtliche Verfahren damit einen Anteil von 64 Prozent aller Verfahren am Verwaltungsgericht aus. Im Schnitt dauerten die Verfahren über 21 Monate.

Das Ausländergericht Das größte deutsche Verwaltungsgericht platzt aus allen Nähten. Fast zwei Drittel aller Fälle in Berlin drehen sich um Migration. Sind die

Der Saal 4304 ist von Sonnenlicht durchflutet, groß und fast leer. F. nimmt Platz, einen Anwalt hat er nicht. Zu seiner Rechten sitzt die Dolmetscherin, ihm gegenüber, in schwarzer Robe, die Richterin. Für die Beklagte ist niemand da, sagt sie. Die Beklagte, das ist der deutsche Staat, vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Mohammad F. sei seit 2012 Wehrdienstverweigerer, weil er das syrische Assad-Regime ablehne und keine Menschen töten wolle, sagt die Richterin. Er habe Angst, den Dienst leisten zu müssen, sollte er nach Syrien zurückgeschickt werden. Im Oktober 2022 reiste er nach Deutschland ein, stellte Asylantrag aufgrund politischer Verfolgung. Im Mai 2023 wurde sein Antrag abgelehnt, F. erhob Klage.

Eine Phobie vor Kampfflugzeugen

Ob er etwas ergänzen wolle, fragt die Richterin. Ja, sagt F. Seine Kinder hätten eine Phobie vor Kampfflugzeugen. Und ein Freund seines Cousins, ebenfalls ein Wehrdienstverweigerer, sei aus der Türkei zurück nach Syrien abgeschoben worden, wo er im Gefängnis starb. Die Richterin wisse sicher, was in Idlib los sei, der Libanon werde von Israel bombardiert, das syrische Militär kontrolliere alle Hauptstraßen zwischen Aleppo und Damaskus. Nachrichten darüber verfolge er auf TikTok.

Die Richterin diktiert in ihr Aufnahmegerät. Phobie, Kampfflugzeuge, Libanon, TikTok. Dann sagt sie: Wehrdienstverweigerung führt leider nicht zur Flüchtlingseigenschaft, denn das betrifft Hunderttausende. Und nicht bei jedem drohe automatisch eine politische Verfolgung. Aber, fährt sie fort, F. müsse trotzdem nicht zurück. Das Bundesamt habe ihm ja bereits subsidiären Schutz zuerkannt, einen nachgeordneten Schutzstatus, den jene erhalten, die weder einen Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung bekommen, denen im Herkunftsland aber dennoch ein ernsthafter Schaden droht. Sie schlägt vor, dass F. seine Klage zurücknimmt, da sie keine Aussicht auf Erfolg habe. F. ist einverstanden. Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger, sagt die Richterin noch, aber in Asylverfahren fallen keine Gerichtskosten an.

Nach sieben Monaten Asylverfahren und anderthalb Jahren Warten auf eine Gerichtsverhandlung ist die Sache nach 15 Minuten erledigt. F. bekommt kein Asyl, bleiben darf er trotzdem. An seiner Situation hat sich nichts geändert. Die Kosten trägt der Steuerzahler. F. verlässt den Saal.

Sein Fall sei ein klassischer Aufstocker - Fall, sagt Stephan Groscurth. Er ist Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Berlin und auch dessen Sprecher. Aufstocker, das sind Geflüchtete, die aus dem subsidiären Schutz einen Flüchtlingsstatus machen wollen, weil sie weniger Rechte haben. Sie dürfen zum Beispiel zunächst nur ein Jahr bleiben, bekommen keinen Reisepass und auch der Familiennachzug ist schwierig. Deswegen versuchen viele Syrer ihr Glück vor Gericht, um aufzustocken. Auch wenn dies meist keine Aussicht auf Erfolg hat.

Mitte Oktober führt Stephan Groscurth durch das Berliner Verwaltungsgericht, das größte seiner Art in Deutschland. Ein 90er-Jahre-Bau in der Kirchstraße in Moabit, labyrinthartige Flure, niedrige Leichtbaudecken, grelles Licht. In den vergangenen Jahren hat das Gericht mächtig aufgestockt, um der Flut an ausländerrechtlichen Verfahren Herr zu werden. Erst jüngst wurden zwei neue Kammern eröffnet, die 41. und die 42. Alle der inzwischen 150 Richter am Verwaltungsgericht beschäftigen sich mit Asylfragen. Allein 13 Kammern kümmern sich ausschließlich um Fälle aus der Türkei, elf Kammern um Fälle aus Syrien. Das größte Verwaltungsgericht Deutschlands ist, überspitzt gesagt, zu einem Ausländer-Gericht geworden.

Wir platzen aus allen Nähten, sagt Stephan Groscurth. Man habe Bibliotheken und Sozialräume in Richterzimmer und Geschäftsstellen umgebaut. Eigentlich gebe es Umzugspläne für das Gericht in die Potsdamer Straße. Aber es ist völlig unklar, wann diese umgesetzt werden.

Der nächste Tag, der erste Termin im Saal 2103. Diesmal klagt Ahmed E. gegen den Staat. Aber er ist nicht da. Auch kein Anwalt. Die Verhandlung ist eröffnet, verkündet trotzdem der Richter und sagt an die Dolmetscherin gerichtet: Zu verhandeln haben wir eigentlich nichts. Dann wendet er sich zum Reporter: Sie sind die Öffentlichkeit, wollen Sie wissen, worum es geht?

Das Ausländergericht Das größte deutsche Verwaltungsgericht platzt aus allen Nähten. Fast zwei Drittel aller Fälle in Berlin drehen sich um Migration. Sind die

Ahmed E. wurde 2001 in der Türkei geboren; ein Kurde, der Ende 2021 mit dem Lkw nach Deutschland einreiste und im Januar 2022 einen Asylantrag stellte. Er habe Geld gesammelt für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, sei deswegen verfolgt worden. Es habe Razzien in seinem Haus gegeben, er sei verhaftet und einmal sei sogar sein Handy ausgelesen worden. Das Bundesamt aber sah keine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung, stufte die Handy-Sache als unglaublich ein, lehnte den Antrag ab.

Ahmed E. klagte dagegen, machte in den zwei Jahren bis zur Gerichtsverhandlung eine Ausbildung zum Tiefbauarbeiter in Sachsen-Anhalt und heiratete eine Deutsche, mit der er ein Kind bekam. Er schuf Fakten und ließ damit gewissermaßen das Asylrecht hinter sich. Er braucht kein Flüchtling mehr zu sein, er kann auch so bleiben, sagt der Richter. Die Klage gegen die Ablehnung des Asylantrages weist er ab.

Nach der Verhandlung sagt der Richter, ja, die Belastung durch Ausländer-Verfahren habe zugenommen. Aber das müsse ja nicht unbedingt schlecht sein. Dadurch hätten auch mehr Richter und Gerichtsmitarbeiter einen Job. Er wolle sich da nicht beschweren. Eigentlich bearbeite seine Kammer Verfahren im Beamtenrecht, etwa den Fall eines Polizisten, der gegen seine Kündigung klagt. Aber inzwischen seien etwa 70 Prozent der Fälle Asyl Türkei.

Asylfälle als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Juristen? Viele sehen das anders. Es geht ihnen um das asylrechtliche System als solches, das hyperkomplex sei mit seinen völkerrechtlichen Verträgen, Konventionen, Abkommen und Richtlinien, mit seinen Ausnahmen und Einschränkungen, seinen auslegungsbedürftigen Begriffen. Und das ungeeignet sei für die Bewältigung großer Migrationsströme. Weil es jedem Menschen, der nach Europa komme, faktisch die Möglichkeit eröffne, ein jahrelanges Asylverfahren anzustoßen, dessen Ausgang oftmals bedeutungslos sei.

Das Ergebnis seien Zehntausende Menschen, die über die Jahre ihre Wurzeln im Land geschlagen haben. Die arbeiten, Ehepartner gefunden und Kinder gezeugt haben. Die sich in der stetigen Sorge befinden, eines Tages des Landes verwiesen zu werden und die aufgrund ihres ungeklärten Status Nachteile erleiden, nicht in gleicher Weise am Leben teilhaben können.

So formuliert es der Rechtswissenschaftler Kay Hailbronner, Leiter des Forschungszentrums Ausländer- und Asylrecht an der Uni Konstanz. Und er macht noch einen weiteren Punkt aus: die Rechtsprechung der obersten, europäischen Gerichte. Denn um einen subsidiären Schutz zu erhalten oder die Voraussetzungen für ein Abschiebeverbot zu erfüllen, reiche es inzwischen aus, die Gefahr von unmenschlicher Behandlung im Herkunftsland oder im Drittstaat geltend zu machen. Doch was bedeutet unmenschliche Behandlung? Inzwischen müssten sich die Verwaltungsgerichte sogar mit der Frage beschäftigen, ob in dem Land auch genügend Arzneien vorhanden oder Jobangebote gegeben seien.

Auch Gerichte melden sich mittlerweile zu Wort was ungewöhnlich ist, normalerweise äußert sich die Justiz nicht politisch, das ist nicht ihre Aufgabe. Doch das Verwaltungsgericht Düsseldorf ließ in seinem jüngsten Jahrespressebericht verlauten, der Kern des Problems sei nicht das Rechtssystem, sondern die mangelnde Anwendung. Auch nach Monaten seien Ausländer, die eigentlich längst das Land hätten verlassen müssen, immer noch da. Die Probleme der Massenmigration würden so lange andauern, wie einerseits die Einwanderung in die EU nicht wirksam begrenzt werde und andererseits Abschiebungen nur in unzureichender Zahl stattfänden.

Richter am Verwaltungsgericht Berlin teilen den Befund. Sie können jeden hier fragen, der Migrationsrecht macht. Wir entscheiden, und es wird nicht vollzogen, und man fragt sich, wozu entscheiden wir eigentlich?, sagt einer, der nicht mit Namen zitiert werden möchte. Als Richter, sagt er, müsse man diesen Befund aber ausblenden, sonst neige man dazu, das Gefühl zu bekommen, nur für die Papiertonne zu entscheiden. Vom Gericht selbst heißt es, es sei kein neues Phänomen, dass gerichtliche Entscheidungen aus dem Migrations- und Asylrecht von den Behörden häufig nicht umgesetzt werden. Dafür gebe es vielfältige Gründe.

Es klingt, als seien diese Asylverfahren Theaterstücke, die an den deutschen Verwaltungsgerichten aufgeführt werden: Menschen, die ohne Kosten Klagen einreichen, von denen sie selbst wissen, dass sie wohl keine Chance auf Erfolg haben werden; Richter, die Verhandlungen vor leeren Sälen eröffnen und Entscheidungen treffen, die zu nichts führen.

Das Ausländergericht Das größte deutsche Verwaltungsgericht platzt aus allen Nähten. Fast zwei Drittel aller Fälle in Berlin drehen sich um Migration. Sind die

Aber ist es so einfach? Das Verwaltungsgericht führt keine Statistiken darüber, wie viele Asylklagen Erfolg haben. Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass 30 bis 40 Prozent der Klagen von Asylsuchenden erfolgreich sind. Wenn diese Zahlen stimmen, heißt das: In vielen Fällen wurden die Entscheidungen des BAMF korrigiert, waren die Verfahren mehr als unnütze Aufführungen. Ein anderer Tag im Verwaltungsgericht.

Schon seit einer Stunde sitzt die kleine Frau mit schwarzem Gewand und rotem Kopftuch im Wartebereich. Grünpflanzen wuchern auf dem Fensterbrett, ein Justizbeamter schiebt einen Rollwagen mit Akten über den Flur. Die Fahrstuhlür geht auf, ein Mann im blauen Sakko tritt hervor. Ihr Anwalt. Die beiden unterhalten sich auf Türkisch.

Immer geht es um dasselbe Thema

Wieder ertönt ein Gong. Wieder sitzen im Saal links ein Dolmetscher und in der Mitte eine Richterin. Der Anwalt, Erkan Varli, setzt sich neben seine Mandantin. Die Richterin sagt: Herr Varli, wir hatten noch nicht das Vergnügen, oder? Dann trägt sie den Sachverhalt vor.

Im Mai 2023 sind die Frau und ihre drei kleinen Kinder aus einer Provinz im Südosten der Türkei auf dem Landweg nach Deutschland gereist und haben Asyl beantragt. Nur zwei Monate später lehnte das BAMF den Antrag ab, die Familie klagte. Was befürchten Sie, wenn Sie zurück in Ihre Heimat müssten? , fragt die Richterin. Die Frau antwortet auf Türkisch, sie spricht kein Deutsch. Einer ihrer Söhne habe Epilepsie, sein Vater lebe hier. Und ich möchte nicht in ein Land zurück, in dem Frauen ermordet und Kinder missbraucht werden. Ihre Stimme zittert, sie schluchzt. Auch sie sei als Kind missbraucht worden.

Während die Richterin mit der Frau spricht, blickt der Anwalt auf seine Unterlagen, als sei er in Gedanken schon beim 11-Uhr-Termin. Oder beim 13-Uhr-Termin. Er vertritt viele Mandanten heute vor dem Verwaltungsgericht, immer geht es um dasselbe Thema. Die Richterin fragt, ob er noch etwas sagen wolle.

Ja, er wolle über die Übergriffe sprechen. Wer sie denn missbraucht habe, fragt er seine Mandantin. Die Frau beginnt wieder zu schluchzen. Mein Bruder , presst sie hervor. Sie schämt sich , sagt der Dolmetscher. Wo lebt denn Ihr Bruder? , fragt der Anwalt weiter. Es wirkt, als wüsste er die Antworten schon. In meiner Heimat, bei meiner Familie , sagt sie. Und wohin würden Sie gehen, wenn Sie zurückmüssten? Zu meiner Familie. Sie würden es nicht zulassen, dass ich woanders hingehe. Haben Sie finanzielle Reserven? Nein. Wie haben Sie in der Türkei Ihren Lebensunterhalt bestritten? Mein Vater hat mich unterstützt. Würde er Sie wieder unterstützen? Ja, aber nicht meine Kinder. Können Sie dann überhaupt zurück?

Sie schüttelt den Kopf. Der Anwalt wendet sich wieder zur Richterin, spricht über die Situation in der Türkei: die wirtschaftliche Krise, die Inflation im dreistelligen Bereich. Man verdient nicht gut dort, und wo würde sie arbeiten? Sie ist ungelernt. Die Richterin nickt. Rechtlich sehe es mit dem Asyl schwierig aus, sagt sie. Auch subsidiärer Schutz komme nicht infrage. Aber vielleicht ein Abschiebeverbot, weil ihr eine unmenschliche Behandlung drohe? Der Anwalt nickt. Er hat sein Ziel erreicht. Die Klage bringt der Frau zwar kein Asyl, aber bleiben darf sie. Die Verhandlung ist beendet.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Das Ausländergericht Das größte deutsche Verwaltungsgericht platzt aus allen Nähten. Fast zwei Drittel aller Fälle in Berlin drehen sich um Migration. Sind die

Subject: EINWANDERUNG (90%); GERICHTSHÖFE (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); GERICHTSPROZESSE (89%); POLITISCHES ASYL (89%); RECHTSKLAGEN (89%); RICHTER (89%); RECHTSANWÄLTE (78%); URHEBERRECHT (78%); PÄSSE & VISA (75%); KINDER & JUGENDLICHE (74%); BÜRGERMEISTER (73%); KINDERBETREUUNG (73%); ANGSTSTÖRUNGEN (63%)

Industry: RECHTSANWÄLTE (78%); PÄSSE & VISA (75%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (95%); DEUTSCHLAND (90%); SYRIEN (90%)

Load-Date: October 26, 2024

End of Document